



Artículos

Discapacidad: un argumento insostenible para limitar derechos laborales

Disability: an unsustainable argument for limiting labor rights

Verónica Lidia Martínez Martínez¹

SUMARIO: I. Introducción. II. Conceptualización y clasificación de la discapacidad. III. Protección de la discapacidad en el sistema jurídico mexicano. IV. La discriminación apoyada en la discapacidad. V. El derecho humano a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. VI. Conclusión. VII. Referencias bibliográficas.

Resumen

Partiendo de la complejidad de conceptualizar la discapacidad y clasificarla bajo una visión de derechos humanos, fortalecida por las teorías de la eficacia mediata e inmediata y la dimensión objetiva de los derechos en las relaciones laborales, el objetivo de este trabajo es analizar la transgresión al contenido esencial del derecho humano al trabajo cuando la discriminación en el ámbito laboral opera en detrimento de las personas con discapacidad. Tal situación contraviene a la normatividad aplicable en el sistema jurídico mexicano e ignora la diversidad de mecanismos implementados para garantizarlos. En la parte final del estudio, con base en los métodos analítico y comparado, son motivo de estudio las diversas prácticas y estrategias implementadas en Latinoamérica y Sudamérica que han contribuido a la materialización de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Palabras clave: discriminación, inclusión laboral, empleo.

Abstract

Starting from the complexity of conceptualizing and classifying disability, under a human rights perspective strengthened by the theories of mediate and immediate effectiveness and the objective dimension of rights in labor relations, the objective of this work is to analyze the violation of the essential content of the human right to work when discrimination in the field of employment operates to the detriment of people with disabilities, in contravention of the regulations applicable in the Mexican legal system, and ignores the diversity of mechanisms implemented to guarantee them. In the final part of the work, based on analytical and comparative methods, the various practices and strategies implemented in Latin America and South America that have contributed to the materialization of labor inclusion for people with disabilities are studied.

Keywords: discrimination, labor inclusion, employment.

¹Doctora en derecho con calificación sobresaliente y mención *cum laude* en la Universidad de Castilla - La Mancha y doctora en derecho con mención honorífica. Investigadora del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNII, SECIHTI. veronica.martinezma@anahuac.mx <https://orcid.org/0000-0002-7927-3006>



I. INTRODUCCIÓN

El trabajo y la inclusión laboral son dos derechos fundamentales que garantizan la existencia y subsistencia de las personas con discapacidad, además de asegurar el respeto de sus derechos humanos. Estos son analizados como resultado de la aplicabilidad de los principios de indivisibilidad, interdependencia y transversalidad, cuya aplicación en el orden jurídico mexicano permite entender los derechos humanos como un sistema integral, en el que la transgresión de uno de ellos implica, necesariamente, la vulneración del resto.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar la vulneración del contenido esencial del derecho al trabajo que se produce cuando la discriminación en el ámbito laboral afecta a las personas con discapacidad y obstaculiza su inclusión laboral.

Para lograr nuestro cometido, en primer lugar, y con base en el método analítico, se estudian la conceptualización y clasificación de la discapacidad como un término complejo por carecer de un significado unívoco, como damos cuenta de ello a lo largo de este trabajo.

Acto seguido, con base en el marco conceptual expuesto, se procede al estudio de la normatividad aplicable a las personas con discapacidad dentro del sistema jurídico mexicano. Dicha normatividad se analiza bajo un modelo de derechos humanos que supera la identificación de la discapacidad con la enfermedad, para sustentarse en la constitucionalidad y la convencionalidad, toda vez que los tratados internacionales ratificados por México forman parte del sistema jurídico mexicano por mandato del artículo 1.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). En palabras de Ferrer Mac-Gregor, es lo que se ha definido como la constitucionalización del derecho internacional, cuya principal consecuencia es la complementariedad de la supremacía constitucional y la primacía del derecho internacional, evitando la competencia, controversia y jerarquía entre el derecho nacional y el derecho internacional.²

En el apartado cuarto, con el apoyo de las teorías del contenido esencial, de la eficacia mediata e inmediata y de la dimensión objetiva de los derechos en las relaciones laborales —reforzadas con datos estadísticos— se analiza el tema de la discriminación hacia personas con discapacidad como una forma transgresora del derecho humano al trabajo y a la inclusión laboral en México.

Por último, con base en el método comparado y el análisis de la normativa aplicable, son motivo de estudio las estrategias y medidas que se han implementado en Latinoamérica y Sudamérica para garantizar a las personas con discapacidad el derecho humano a la inclusión laboral y contrarrestar la discriminación en el empleo.

²Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano”, *Estudios Constitucionales*, n.º 1 (2011): 531-622.

II. CONCEPTUALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

La discapacidad es un concepto complejo porque es multidimensional, dinámico, evolutivo³ y consustancial al ser humano,⁴ sobre todo en la vejez. Lo anterior ha generado diversas conceptualizaciones de la discapacidad provenientes, en su mayoría, de los organismos de derechos humanos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona con discapacidad presenta restricciones en la clase o en la cantidad de actividades que puede realizar debido a dificultades corrientes causadas por una condición física o mental permanente o mayor a seis meses.⁵

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) define a las personas con discapacidad como aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), los problemas del funcionamiento humano se agrupan de la siguiente manera:

- **Funciones y estructuras corporales.** Las deficiencias son anomalías o pérdidas de una estructura corporal o de una función fisiológica.⁶
- **Actividades-participación. Limitaciones en la actividad.** Son las dificultades que una persona puede tener en el desempeño o la realización de las actividades. Las restricciones en la participación son los problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales.⁷
- **Factores contextuales.** Son los factores que constituyen el contexto completo de la vida de un individuo. Este tipo de factores tiene dos componentes: los ambientales y los personales.⁸

Por lo tanto, la discapacidad se refiere a las dificultades existentes en cualquiera de las dos primeras áreas y a los factores contextuales como resultado de la interacción entre la condición funcional diversa de una persona y las barreras del entorno. Dichas barreras, entendidas como límites materiales y actitudinales sociales, restringen o nulifican el ejercicio de los derechos y la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.⁹ De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las causas que pueden originar la discapacidad son:¹⁰

³La concepción jurídica sobre la discapacidad ha ido modificándose en el devenir de los años. En un principio existía el modelo de "prescindencia", en el que las causas de la discapacidad se relacionaban con motivos religiosos. Este fue sustituido por un esquema denominado rehabilitador, individual o médico, en el cual el fin era normalizar a la persona a partir de la desaparición u ocultamiento de la deficiencia que tenía. Fue superado por el denominado modelo social, que propugna que la causa que genera una discapacidad es el contexto en que se desenvuelve la persona, para pasar a un modelo de derechos humanos que define de un mejor modo a la discapacidad. *Vid.* Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, de la Organización de las Naciones Unidas y SCJN, Primera Sala, Tesis: 1a. VI/2013 (10a.), enero de 2013, Discapacidad. Su análisis jurídico a la luz del modelo social consagrado en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

⁴"Discapacidad", Organización Mundial de la Salud, acceso el 13 de febrero de 2025.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>

⁵ *Idem*.

⁶Organización Mundial de la Salud, *Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud* (Ginebra: WHO, 2001), 207.

⁷ *Idem*.

⁸ *Ibidem*, 207-208.

⁹Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, acceso el 7 de noviembre de 2025, <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>

¹⁰"¿Sabes cuáles son las causas de la discapacidad?", Instituto Mexicano del Seguro Social, acceso el 23 de marzo de 2025, <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/guarderias/causas-discapacidad.pdf>

- Prenatales como resultado de los factores genéticos, ambientales y relacionados con la madre por alcoholismo, tabaquismo, consumo de drogas, ingesta de medicamentos contraindicados durante el embarazo, presencia de enfermedades crónicas, algunas infecciones virales, bacterianas o parasitarias; desnutrición, falta de control prenatal o escasos cuidados en el embarazo, entre otras.
- Perinatales provocadas por parto prematuro, traumatismos o lesiones ocasionadas por accidentes, exposición a agentes infecciosos o intoxicaciones, complicaciones en el momento del parto, accidentes con el cordón umbilical, las alteraciones de tipo inmunológico y las reacciones a medicamentos administrados en partos anómalos o complicados, entre otras.
- Postnatales a causa de factores biológicos, del contexto socioeconómico, abandono, la falta de estimulación, escasez de recursos para atender enfermedades que se pueden complicar, ambientes que afectan el desarrollo cognitivo, motor o socioemocional, entre otros.

Adicionalmente, el envejecimiento es una de las principales causas que genera discapacidad, como resultado del desgaste normal del organismo y la presencia de enfermedades que convierten al individuo en un ser desprotegido y vulnerable, sobre todo, cuando ha perdido la autonomía física, psíquica o intelectual y requiere de la asistencia de otra persona para realizar las actividades básicas (ABVD)¹¹ o instrumentales (AIVD)¹² de la vida diaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica de 2023, en México había 121.6 millones de personas de 5 años y más, de ellas, 8.8 millones (7.2 %) declaró tener discapacidad; 4.7 millones (53.5 %) eran mujeres y 4.1 millones (46.5 %), hombres. Por grupos de edad, el mayor porcentaje se concentró en las personas adultas mayores (60 años y más) con 50.0 %.¹³

Aunque se han elaborado diversas clasificaciones de la discapacidad como resultado de la diversidad de limitaciones funcionales existentes,¹⁴ que provocan que las personas con discapacidad no sean un grupo homogéneo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) identifica los tipos de discapacidad que se describen en la Tabla 1, los cuales contribuyen a analizar las distintas necesidades de las personas con discapacidad para favorecer su inclusión laboral de manera efectiva:

¹¹Las ABVD están relacionadas con la subsistencia y el cuidado personal.

¹²Las AIVD consisten en la ejecución de las labores domésticas o el cuidado y la administración del hogar.

¹³“Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, acceso el 13 de marzo de 2025, 3 de diciembre,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_PCD24.pdf

¹⁴Con la palabra discapacidad, se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones. “Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, Naciones Unidas, acceso el 30 de marzo de 2025,

<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/standard-rules-equalization-opportunities-persons-disabilities>

Tabla 1*Clasificación, tipo de la discapacidad*

Grupo	Tipo de discapacidad	Descripción
1	Sensorial y de la comunicación	Deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos. Discapacidad para comunicarse y comprender el lenguaje.
2	Motriz o motora	Discapacidades para caminar, manipular objetos y de coordinación de movimientos para realizar actividades de la vida cotidiana. Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza y las extremidades superiores.
3	Mental	Discapacidades para aprender y para comportarse en las actividades de la vida diaria y en su relación con otras personas. Discapacidades intelectuales (retraso mental) y conductuales.
4	Múltiple	Combinación de dos o más discapacidades asociadas y en diferentes grados.
9	Claves especiales	Responde a la necesidad de contar con claves que permitan resolver los problemas de la falta de precisión en las descripciones provenientes de un determinado campo, esto es, las que indican discapacidad, pero no de qué tipo, las que no se consideran discapacidades, las que indican desconocimiento y las que no permiten saber si existe o no la discapacidad.

Fuente: INEGI (2025).

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) también reconoce la discapacidad sensorial y múltiple, pero escinde a la discapacidad mental de la intelectual y adopta el término de discapacidad física, que engloba a la discapacidad motora o motriz, tal como se muestra en la Tabla 2, para comprender las distintas tipologías que puede presentar la discapacidad.

Tabla 2*Clasificación legal de la discapacidad*

Tipos de discapacidad	Descripción
Sensorial	Deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos que, al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Múltiple	Combinación de dos o más discapacidades asociadas y en diferentes grados.
Mental	Alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento, dificultando su pleno desarrollo y convivencia social. Al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Intelectual	Limitaciones significativas en la estructura del pensamiento razonado y en la conducta adaptativa de la persona. Al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Física	Secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, provocando alteraciones en el control del movimiento y la postura. Al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Fuente: LGIPD, artículo 2.

Identificar el tipo, duración y grado de discapacidad que presenta la persona es fundamental para determinar sus necesidades, el apoyo, los esquemas de protección, cuidados y la rehabilitación que deberán ofrecerse para propiciar y favorecer su inclusión y participación social.

III. PROTECCIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

El modelo de la discapacidad, bajo una perspectiva de derechos humanos que impera en México, destaca la eliminación de las barreras físicas y sociales, además de reconocer la necesidad de instaurar un régimen normativo de protección especial que, a través de los mecanismos y ajustes razonables, garantice la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida y el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Esto permite superar la conceptualización del modelo médico-rehabilitador que le atribuía el carácter de carga social o de persona enferma.

Como lo ha determinado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), la denegación de ajustes razonables,¹⁵ la negativa de conceder oportunidades educativas a las personas con discapacidad, su segregación o aislamiento, así como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos, genera discriminación.¹⁶

La doctrina y la jurisprudencia distinguen a la discriminación de hecho (o de *facto* o invisible) de la discriminación legal (o normativa o de *jure*). El primer tipo de discriminación opera ante la ausencia de expresión de un criterio para excluir, restringir o menoscabar los derechos de los miembros de un grupo determinado,¹⁷ como acontece en el caso de las personas con discapacidad.

Por su parte, la discriminación legal es aquella distinción que se apoya en un factor prohibido que excluye, restringe o menoscaba el goce o ejercicio de un derecho. Este tipo de discriminación puede ser directa o indirecta¹⁸.

La discriminación normativa directa es aquella que toma a la discapacidad para brindar un trato menos favorable que a otra persona en una situación similar. En cambio, la discriminación indirecta tiene lugar cuando existen leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras, pero que por sus efectos exclusivos o desmedidos en la práctica provocan una situación de trato desigual y perjudicial para la persona o grupo¹⁹ con una discapacidad. La falta de baños accesibles para personas con discapacidad o no proporcionar rampas para sillas de ruedas son ejemplos representativos de este tipo de discriminación.

¹⁵Los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias, adecuadas e inmediatas para garantizar a la persona con discapacidad el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en un caso particular. Denegar los ajustes razonables también es una forma de discriminación. Naciones Unidas, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*, art. 2 (Nueva York: Naciones Unidas, 2006).

¹⁶Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, *observación general número 5 sobre las personas con discapacidad*, 9 de diciembre de 1994, acceso el 7 de noviembre de 2025, <https://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2019/01/Observacion-5-Art%C3%ADculo-19-Vida-independiente.pdf>

¹⁷Christian Courtis, *El mundo prometido. Escritos sobre derechos sociales y derechos humanos* (México: Fontamara, 2009), 176.

¹⁸*Ibidem*, 175-176.

¹⁹Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *observación general número 20: La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales* (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 2 de julio de 2009, acceso el 7 de noviembre de 2025, <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5206/21.pdf>

La CPEUM en su artículo 1.º y los tratados internacionales del sistema universal de derechos humanos (SUDH), ratificados por México, han instaurado una legislación amplia y antidiscriminatoria en relación con la discapacidad. Como parte se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, artículo 2, párrafo 1),²⁰ el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2, párrafo 1, 26), el Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales (artículo 2, párrafo 2) y el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3), que imponen a los estados partes el deber de adoptar las medidas apropiadas para impedir todas las formas de discriminación apoyadas en la discapacidad.

En el sistema regional interamericano se encuentran la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 1, párr. 1, 2, 24) y el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3), que reconocen a la discapacidad entre los motivos por los cuales se prohíbe establecer distinciones en el ejercicio de los derechos que estos ordenamientos reconocen.

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como la institución judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el caso *Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador*, reconocen la discapacidad como una categoría protegida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en ella, de manera real o cuando sea percibida por la persona.²¹

La normativa especializada en el tema de la discapacidad, principalmente se integra por la CDPD, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la LGIPD y el reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que reconocen la diversidad de derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad que se enlistan en las tablas 3, 4, 5 y 6, para garantizar su respeto y exigibilidad con los estándares establecidos para atender sus necesidades y limitaciones. Por la amplitud de los derechos de las personas con discapacidad y con la finalidad de facilitar su comprensión conforme a los estándares exigidos por los intérpretes autorizados de la normativa expuesta, los hemos dividido en derechos individuales (Tabla 3), sociales (Tabla 4), de libertad y autonomía personal (Tabla 5) y derechos de participación (Tabla 6).

²⁰La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la “Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas” el 10 de diciembre de 1948, en París. Si bien en la DUDH no se concede a los individuos un derecho de acción o de petición ante los órganos de la Organización de Naciones Unidas para asegurar la realización efectiva de los derechos y la Asamblea General, sólo tiene competencia para hacer recomendaciones, el carácter vinculatorio de la DUDH proviene de la costumbre internacional.

²¹La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador*, determina que la discapacidad es una categoría protegida en términos del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que está proscrita cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la discapacidad real o percibida de la persona. Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador*, Sentencia de 26 de marzo de 2021, acceso el 7 de noviembre de 2025, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_423_esp.pdf

Tabla 3*Derechos individuales*

Vida	Los Estados reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a las personas con discapacidad su goce efectivo y en igualdad de condiciones con las demás.
Nivel de vida adecuado	Implica que la persona con discapacidad elija y controle su modo de vida y sus actos cotidianos, que adopte las decisiones que le afectan con autonomía para que pueda realizar los actos o actividades por ella misma con independencia funcional o que requiera de asistencia personal u otros medios materiales para ello. ²²
Alimentación	Derecho a tener una alimentación adecuada.
Acceso al transporte	Adecuado a las necesidades y requerimientos de la diversidad de limitaciones funcionales para favorecer la accesibilidad física como un componente básico para asegurar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Movilidad personal	Los Estados deberán adoptar las medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible por tratarse de un instrumento necesario, para facilitar el ejercicio a los derechos a una vida independiente y la integración a la comunidad.
Acceso a la información, a sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones	Implementar medidas tendentes a la consecución de esa finalidad, como la obligación de efectuar ajustes razonables cuando sean requeridos, siempre que no impliquen una carga desproporcionada o indebida, y proporcionar ayudas técnicas eficaces, como son los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Accesibilidad	Es una condición previa para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente, participar plenamente en la sociedad y disfrutar de todos sus derechos y libertades de manera efectiva y en igualdad de condiciones con las demás personas. Una de las formas de satisfacer la accesibilidad es el "diseño universal", que se refiere al diseño de los entornos, productos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor proporción, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
Vestido	Derecho a disponer de ropa adecuada para poder desempeñarse de manera plena y eficaz en la sociedad. Siempre que sea posible, debe prestarse asistencia personal apropiada para la materialización de este derecho. La asistencia debe prestarse de forma que se respeten plenamente los derechos humanos de la persona con discapacidad.
Vivienda	Derecho a tener una vivienda adecuada y accesible.
Casarse y formar una familia	Sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges.
Una vida independiente	Su fundamento se encuentra en el principio de autonomía individual e implica que la persona con discapacidad elija y controle su modo de vida y sus actos cotidianos, adoptando las decisiones que le afectan con autonomía, ya sea que pueda realizar los actos o actividades por ella misma con independencia funcional o que requiera de asistencia personal u otros medios materiales. ²³
Mejora continua de sus condiciones de vida	Se promoverá sin discriminación por motivos de discapacidad.
Salud física y mental	Incluye el acceso a los servicios médicos, sociales, de rehabilitación y habilitación, además de los aparatos ortopédicos, para que las personas con discapacidad puedan ser autónomas, se eviten otras discapacidades, se promueva su

²²Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), Primera Sala, Tesis: 1a./J. 144/2022 (11a.), diciembre de 2022, "Persona con discapacidad. Los apoyos para la vida independiente y la inclusión en la comunidad, deben ser consentidos por ella".

²³ *Idem*.

	integración social y conserve el pleno respeto de sus derechos y de su dignidad. Las mujeres con discapacidad también tienen derecho a la protección y apoyo en relación con la maternidad y el embarazo.
Igualdad	Igualdad ante la ley y a la protección legal, así como a beneficiarse de la ley en igual medida, sin discriminación alguna. Los Estados deberán prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad.
Acceso a la justicia	Derecho a participar en los procedimientos a través de la expresión de argumentos, ofrecimiento y desahogo de las pruebas, la interposición de medios de impugnación y todas aquellas actuaciones tendientes a lograr la protección y la restitución de los derechos transgredidos. La inaccesibilidad del entorno físico y de las comunicaciones durante los procesos, hasta la denegación de la legitimación procesal, como principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad, hacen necesaria la implementación de los ajustes de procedimiento para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Denegar los ajustes procedimentales constituye una forma de discriminación. ²⁴
Deporte	Las instituciones deportivas públicas o privadas deben realizar los ajustes razonables para garantizar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en cualquier actividad deportiva, siendo trascendental la capacitación, la formación y la profesionalización de las personas entrenadoras para fomentar un ambiente de inclusión. Asimismo, en el ámbito deportivo no se debe obligar o limitar a las personas con discapacidad a participar en actividades adaptadas o diseñadas tomando como eje su discapacidad, ya que esto violaría el principio de inclusión, pues se estaría contribuyendo a segregarlas y aislarlas de la práctica ordinaria de un deporte de su elección en la que participan personas sin discapacidad, lo que es contrario al principio de igualdad y no discriminación. ²⁵
Participación en la vida cultural, recreación, esparcimiento y turismo	Implica el derecho al reconocimiento y al apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos. Los Estados adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan participar en actividades recreativas y de esparcimiento.
Propiedad intelectual	Los Estados tomarán todas las medidas pertinentes de conformidad con el derecho internacional, para asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales.
Reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídicas	Este derecho es indispensable para que las personas con discapacidad tengan posibilidad de exigir el cumplimiento de sus derechos y obligaciones en igualdad de condiciones ²⁶ .

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4

Derechos sociales

Educación	En la actualidad, los programas escolares de muchos países reconocen que la mejor manera de educar a las personas con discapacidad es dentro del sistema general de educación. Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados. Adicionalmente, los Estados deben velar por que los profesores estén adiestrados para educar a niños con discapacidad en escuelas ordinarias que
-----------	---

²⁴Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), Primera Sala, Tesis: 1a./J. 163/2022 (11a.), diciembre de 2022, "Derechos de las personas con discapacidad. Diferencia entre ajustes razonables y ajustes de procedimiento".

²⁵Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), Primera Sala, Tesis: 1a./J. 139/2023 (11a.), octubre de 2023, "Derecho al deporte de las personas con discapacidad. Su práctica debe garantizarse en igualdad de condiciones con las demás personas, por lo que las instituciones deportivas públicas y privadas están obligadas a realizar los ajustes razonables para su inclusión en las clases ordinarias".

²⁶Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, *Observación general número 1, Igual reconocimiento como persona ante la ley (artículo 12)*, 31 de marzo al 11 de abril de 2014.

	dispongan del equipo y el apoyo necesarios, que les permitan alcanzar el mismo nivel de educación que las demás personas. ²⁷ En el artículo 24 de la CDPD se reconoce el derecho a la educación inclusiva como una herramienta para asegurar el respeto a la diversidad humana y el desarrollo pleno de los talentos, la creatividad y las habilidades de los menores con discapacidad.
Trabajo	Digno y decente. Inclusión laboral.
Seguridad social	Se materializa a través de la cobertura de las prestaciones en dinero y en especie en los seguros de riesgos de trabajo e invalidez.
Cuidado	Puede materializarse a través de prestaciones de seguridad social.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5

Libertad y autonomía personal

Libertad de expresión	Los Estados adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan.
Autonomía personal	Posibilita que las personas discapacitadas tomen decisiones y favorece su independencia en la vida diaria.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6

Derechos de participación

A la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad	Implica el acceso a todos los servicios que se ofrecen al público y a las actividades en el entorno social. ²⁸
Participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico	Los Estados velarán por que las personas con discapacidad tengan oportunidad de utilizar su capacidad creadora, artística e intelectual, no solamente para su propio beneficio, sino también para enriquecer a su comunidad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. ²⁹ Los Estados deben promover el acceso de las personas con discapacidad a los lugares en que se realicen actos culturales o en que se presten servicios culturales, de recreo, deporte y turismo. ³⁰

Fuente: elaboración propia.

A través de las observaciones generales de los órganos de los tratados en el SUDH, es posible delimitar el contenido esencial de los derechos humanos de las personas con discapacidad y guiar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones mínimas que son inderogables. La escasez de recursos no los libera de su observancia.³¹ Incluso en tiempos de limitaciones graves de recursos financieros que son resultado de los procesos de ajuste, de recesión económica, entre otros factores que los motivan, se

²⁷Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”...

²⁸Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), Primera Sala, Tesis: 1a./J. 144/2022 (11a.)...

²⁹Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad...

³⁰Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, *observación general número 5*...acceso el 7 de noviembre de 2025, <https://www.convenciondiscapacidad.es/wp-content/uploads/2019/01/Observacion-5-Art%C3%ADculo-19-Vida-independiente.pdf>

³¹“Directrices de Maastricht sobre violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales”, Maastricht, 22-26 de enero de 1997, acceso el 7 de noviembre de 2025, <https://www.refworld.org/policy/legalguidance/icjurists/1997/en/63964>

pueden y deben adoptar programas específicos que tengan un costo bajo,³² pero protejan a las personas con diversidad, por tratarse de un sector vulnerable de la sociedad.

De acuerdo con lo anterior, el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de la normatividad donde se encuentran reconocidos, sino que es robustecido con la interpretación evolutiva que hacen los tribunales constitucionales nacionales y los organismos internacionales. Los órganos de los tratados, también conocidos como comités, interpretan a los tratados del SUDH en sus observaciones generales para facilitar su cumplimiento. El intérprete autorizado de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las áreas temáticas que se mencionan en la Tabla 7, las cuales contribuyen a lograr el respeto y la exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad.

Tabla 7

Observaciones sobre los derechos de las personas con discapacidad

Observación general	Temática
8	Trabajo y empleo.
7	Participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan en la aplicación y el seguimiento de la CDPD.
6	Igualdad y no discriminación.
5	Derecho a la vivir de forma independiente e inclusión en la comunidad.
4	Derecho a la educación inclusiva.
3	Mujeres y niñas con discapacidad.
1	Igual reconocimiento ante la ley.

Fuente: elaboración propia.

Con base en los principios de interdependencia y transversalidad, el CESCR, en la observación general número 5, ha interpretado a cada uno de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando sus titulares son las personas con discapacidad. Asimismo, a partir de las dificultades y obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN), en el caso de los menores con discapacidad, la observación general número 9 del Comité de los Derechos del Niño ofrece orientación y asistencia a los estados partes en sus esfuerzos por hacer efectivos sus derechos, de una forma general que abarque todas las disposiciones de la CDN

Por último, la protección de los derechos de las personas con discapacidad y su realización progresiva se complementa con las siguientes normas de *soft law*: la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, los principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, la Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano, el Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de oportunidades de las Personas

³²Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. *observación general número 3: La índole de las obligaciones de los Estado*, 1990.

con Discapacidad y las directrices para el establecimiento y desarrollo de comités nacionales de coordinación en la esfera de la discapacidad u órganos análogos que favorecen la implementación de acciones para impulsar su desarrollo y participación social.

IV. LA DISCRIMINACIÓN APOYADA EN LA DISCAPACIDAD

A pesar de que la cláusula del contenido esencial se encuentra positivizada a nivel mundial en los textos constitucionales e internacionales, la falta de conceptualización en los mismos, en contravención a la racionalidad comunicativa o lingüística,³³ dificulta su comprensión y la correcta identificación, delimitación y restricciones de los derechos fundamentales.

La doctrina y la jurisprudencia han asumido la ardua tarea de conceptualizar al contenido esencial de los derechos fundamentales a pesar de reconocer su carácter indeterminado. En este trabajo se adopta la definición del contenido esencial de un derecho como aquello que lo identifica y hace reconocible, evitando su desaparición o transformación en otro derecho.³⁴ Al identificarse el contenido esencial de un derecho fundamental como el derecho mismo, se reconoce que cada derecho fundamental tiene su propio contenido, así como elementos que lo conforman. Estos deben determinarse acudiendo a su naturaleza jurídica, a los intereses que tutela y a su variabilidad por tener que adaptarse a nuevas necesidades o exigencias de protección de los bienes que le sirven de fundamento. A partir de la identificación del contenido esencial de los derechos se evita la transformación de sus componentes y obligaciones que impone su cumplimiento, lo que favorece su exigibilidad cuando ocurre su transgresión.

La Corte IDH y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)³⁵ han considerado que las personas trabajadoras tienen derecho a desempeñar su actividad laboral en condiciones justas e igualitarias. La discriminación por motivos de discapacidad en el ámbito del empleo es una práctica preminente y persistente que contraviene el contenido esencial del derecho humano al trabajo, cuyos componentes identificados por el CDESCR son su disponibilidad, su prestación en condiciones justas y seguras, además de la accesibilidad al empleo en sus tres dimensiones:³⁶

³³De acuerdo con Manuel Atienza, en la elaboración de las normas jurídicas es necesaria la comunión de los niveles de racionalidad. El primer nivel es el correspondiente a la racionalidad comunicativa o lingüística (R1), en el cual es necesario "que el emisor sea capaz de transmitir con fluidez un mensaje (la ley) al receptor (destinatario)". Manuel Atienza, *Contribución a una teoría de la legislación* (España: Civitas, 1997). 50-56

³⁴Esta conceptualización del contenido esencial de un derecho es proporcionada por Luciano Parejo Alfonso, que define al contenido esencial como "aquella parte del derecho fundamental que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos". Luciano Parejo Alfonso, "Contenido esencial y límites de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional; a propósito de la sentencia del tribunal constitucional de 8 de abril de 1981", Dialnet, acceso 5 de octubre de 2025. Julieta Rossi define al contenido esencial de un derecho como el "conjunto de niveles básicos de cada derecho fundamental, sin los cuáles el derecho queda desnaturalizado o se torna irreconocible". Julieta Rossi, *La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Ed. por Christian Courtis (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2006), 95.

De igual manera, la Corte Constitucional de Colombia conceptualiza al contenido esencial de los derechos fundamentales como el núcleo básico del derecho fundamental, ilimitable por los poderes públicos y no susceptible de interpretación o de opinión sometido a la dinámica de coyunturas o ideas políticas. "Sentencia T-799/98", Corte Constitucional de Colombia, acceso 5 de octubre de 2025, <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-799-98.htm> "Sentencia C-373 de 1995" Corte Constitucional de Colombia, acceso 5 de octubre de 2025, <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-373-95.htm>

³⁵Organización Internacional del Trabajo, *Convenio número 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación)*, 25 de junio de 1958.

³⁶Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *observación general número 18: el derecho al trabajo* (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 24 de noviembre de 2005.

- i. La primera dimensión proscribe toda discriminación en el acceso y conservación del empleo.
- ii. La segunda dimensión es la accesibilidad física que impone el deber de eliminar todos los obstáculos artificiales a la integración en general y al empleo en particular. Como ha indicado la OIT, por lo general, son las barreras materiales que la sociedad ha erigido en esferas como el transporte, la vivienda y el empleo, las que se utilizan como justificación para no contratar los servicios de las personas con discapacidad. Los gobiernos deben desarrollar políticas que promuevan y regulen disposiciones laborales flexibles y alternativas que permitan atender de manera razonable las necesidades de las personas trabajadoras con discapacidad³⁷.
- iii. La tercera dimensión consiste en la accesibilidad del derecho a procurar, obtener y difundir información sobre los medios para acceder al empleo mediante el establecimiento de redes de información sobre el mercado del trabajo en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

La cláusula del contenido esencial protege el derecho humano al trabajo en su totalidad, es decir, en sus dimensiones subjetiva y objetiva, porque impone límites para los poderes públicos y privados, aunque corresponderá a los Estados la prevención y reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la autoridad (efecto vertical) y por los particulares (efecto horizontal). En la actualidad, su intervención es necesaria en el desarrollo de los derechos humanos, máxime si existe un reparto de atribuciones en la esfera social, como acontece en el caso de las empresas, las instituciones educativas, de seguros y de salud privadas; los fondos privados de pensiones, por citar algunos ejemplos, en los que existe vinculación entre el sector público y el privado, siendo posible la vulneración de los derechos humanos por parte de los particulares.

Doctrinalmente, el efecto horizontal de los derechos humanos (*Horizontalwirkung der Grundrechte*) o irradiación extensiva de los derechos en las relaciones entre particulares (*Drittwirkung der Grundrechte*), se encuentra presente en el campo de las relaciones laborales, donde es especialmente sensible la subordinación de la persona trabajadora al poder del empleador y puede tener lugar la transgresión de los derechos laborales por parte de este último, sobre todo, en el caso de las personas con discapacidad funcional.

Los principales efectos de la dimensión objetiva son la manifestación de los derechos fundamentales en deberes de protección, el efecto de irradiación que endosa a los poderes públicos, la responsabilidad por los daños causados por los particulares³⁸ y la eficacia horizontal de los derechos humanos que encuentra sustento en dos teorías³⁹:

- La teoría de la eficacia mediata o indirecta (*mittelbare Drittwirkung o mittelbare horizontale Wirkung*). Como producto de la dimensión objetiva de los derechos humanos, establece que el Estado tiene la obligación de no trasgredir la esfera jurídica de los particulares y garantizar

³⁷Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *observación general número 5...*

³⁸Antonio Cidoncha Martín, "Garantía institucional, dimensión institucional y derecho fundamental", *Revista Teoría y Realidad Constitucional*, n.º 23 (2009): 169.

³⁹Ratificado por México el 5 de abril de 2001. Estado: en vigor.

su efectividad en las relaciones privadas, porque los derechos fundamentales son asumidos como valores objetivos⁴⁰ dentro de todo sistema jurídico.

- La teoría de la eficacia directa o inmediata de los derechos (*unmittelbare Drittwirkung o horizontale Anwendbarkeit*). Sostiene que los derechos humanos no son valores, sino que se trata de auténticos derechos subjetivos contenidos en las normas constitucionales y en los tratados internacionales ratificados por los Estados y, como tales, exigibles directamente por el ser humano que los ostenta frente a sus semejantes, sin que sea necesaria la mediación de un órgano estatal⁴¹.

La eficacia horizontal conlleva a la expansión y multidireccionalidad de los derechos de las personas y permite su respeto y exigibilidad no solo en las relaciones de supra a subordinación entre el Estado y los particulares, sino entre los particulares en las que se ubica a la relación laboral. Como resultado del efecto horizontal, es exigible al empleador el respeto de los derechos laborales de las personas con discapacidad, la implementación de las adecuaciones a los centros laborales y de los ajustes razonables para favorecer su inclusión laboral, además de erradicarse toda práctica discriminatoria en el empleo que opere en su detrimento, genere trabajo indecente y vulnere el contenido esencial del derecho humano al trabajo.

V. EL DERECHO HUMANO A LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Aunque la inclusión laboral de las personas con discapacidad suele ser el derecho humano transgredido como resultado de la discriminación, prejuicios y la falta de información que las coloca en una visión desfavorable (con niveles altos de ausentismo y elevados costos en la adaptación al puesto de trabajo), su participación en la fuerza laboral es importante, porque aumenta el bienestar individual y su autonomía; promueve la dignidad humana y la cohesión social, el impacto positivo en la economía personal y familiar, además del aumento de la valoración social de la discapacidad y la disminución del conflicto intercultural entre personas con y sin discapacidad.⁴²

En 2023, en México, la tasa de participación económica de la población de 15 años y más sin discapacidad fue de 68.0 %, cifra superior a la tasa de la población con discapacidad, que representó 40.6 %. Entre los hombres con discapacidad, poco más de la mitad (51.5 %) participó en alguna actividad económica, mientras que, en las mujeres con la misma condición, esta tasa fue apenas de 31.3 %⁴³, como se muestra en el Gráfico 1, para comprender los niveles de empleabilidad de las personas con discapacidad en México.

⁴⁰Tomás Quadra-Salcedo, *El recurso de amparo y los derechos fundamentales de las personas en las relaciones entre particulares* (Madrid: Civitas, 1981), 51.

⁴¹José Juan Anzures Gurriá, "La eficacia horizontal de los derechos fundamentales", *Cuestiones Constitucionales*, n.º 22 (2010): 23.

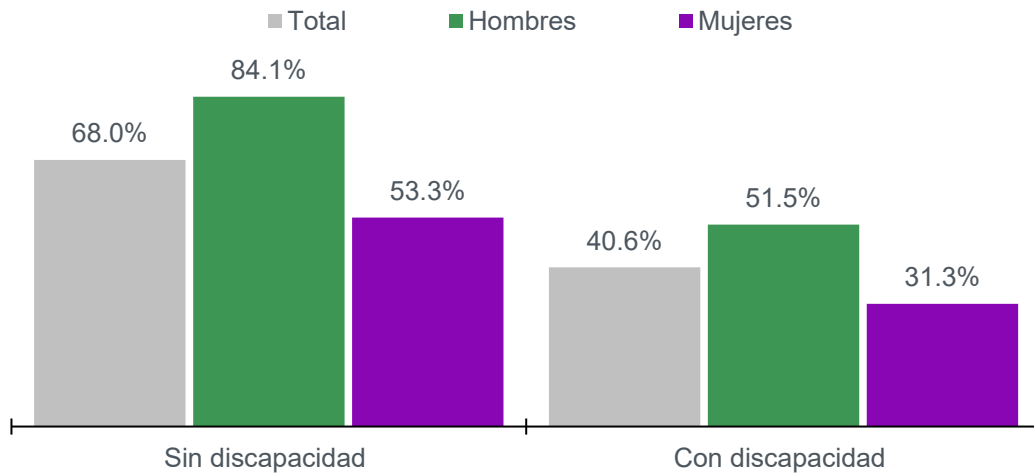
⁴²Oficina Internacional del Trabajo, *Estudio: factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad* (Santiago: OIT, 2013), 17.

⁴³Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad, acceso el 7 de noviembre de 2025,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_PCD24.pdf

Gráfico 1

Tasa de participación económica de la población de 15 años y más, según condición de discapacidad y sexo⁴⁴, 2023



Fuente: INEGI (2023).

Los censos económicos de 2024 reportaron que las grandes empresas —que en México representan el 0.2 %⁴⁵— son las que emplean a las personas con discapacidad en un 10 %, ⁴⁶ mientras que la inclusión laboral de este sector de la población se favorece en un 3 %⁴⁷ en las microempresas mexicanas que representan el 95.5 % de las unidades económicas. ⁴⁸ Las entidades federativas que más favorecen la empleabilidad de las personas con discapacidad son: Quintana Roo (11.0 %), Baja California Sur (10.9 %), Querétaro (10.7 %), Nuevo León (10.4 %), Baja California (10.4 %), Chihuahua (9.2 %), Sonora (8.5 %), Coahuila (7.4 %), Colima (7.2 %) y Sinaloa (7.0 %) ⁴⁹.

Las principales barreras que obstaculizan el acceso al empleo de las personas con discapacidad son la discriminación y prejuicios que, en gran medida, derivan de la desinformación que existe sobre el tema de la discapacidad, inadecuación e inaccesibilidad física y tecnológica de los centros de trabajo; la escasez de ofertas laborales que sean accesibles y se adapten a las capacidades y necesidades de las personas con discapacidad y la falta de acceso a programas de capacitación y adiestramiento adecuados. ⁵⁰

Los efectos de las discriminaciones fáctica y normativa apoyados en la discapacidad se han agravado en los ámbitos educativo, laboral, cultural y en el acceso a lugares y servicios públicos. Durante 2023, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación registró 336 expedientes de quejas calificadas como probables actos de discriminación, de las cuales 244 son por actos atribuidos a personas

⁴⁴ *Idem.*

⁴⁵ "Estadísticas a propósito del día de las micro, pequeñas y medianas empresas de 2025", Instituto Nacional de Estadística y Geografía, acceso el 3 de octubre de 2025,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_MIPYMES_25.pdf

⁴⁶ "Censos económicos (CE) 2024", Instituto Nacional de Estadística y Geografía, acceso el 3 de octubre de 2025, <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/#tabulados>

⁴⁷ *Idem.*

⁴⁸ "Estadísticas a propósito del día de las micro, pequeñas y medianas empresas de 2025", acceso el 3 de octubre de 2025, https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_MIPYMES_25.pdf

⁴⁹ "Censos económicos CE 2024", acceso el 3 de octubre de 2025, <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/#tabulados>

⁵⁰ Secretaría del Trabajo y Previsión Social, *Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con discapacidad 2021-2024* (México: STPS, 2021-2024), 45

particulares y 92 a servidoras públicas.⁵¹ La discapacidad, la condición de salud y la edad son las primeras tres causas de discriminación registradas de enero a septiembre del mismo año. De acuerdo con lo anterior, los principales ámbitos que dieron lugar a la apertura de los expedientes son el laboral, educativo y de servicios al público en los que se denunció la transgresión al derecho al trabajo, a la falta de igualdad y al trato digno y respetuoso.

En México se ha favorecido la inclusión laboral de las personas con discapacidades sensoriales, como la auditiva y visual, ya que muchas de ellas son empleables en puestos que no requieren grandes adaptaciones físicas. Las personas con discapacidad motriz y las que tienen dificultades para comunicarse, también tienen oportunidades laborales, pero suelen requerir más apoyos para su integración.⁵²

Para garantizar a las personas con discapacidad el derecho humano a la inclusión laboral, se han instaurado diversas estrategias y mecanismos, entre los que destacan las cuotas de empleabilidad⁵³, porque reservan en favor de las personas con discapacidad un porcentaje de puestos de trabajo en los sectores públicos y privados. La cuota de reserva nació en 1919, principalmente en Alemania y Austria, para brindar empleo al personal militar que presentaba una discapacidad derivada de su intervención en la Primera Guerra Mundial⁵⁴. Posteriormente, en 1944, Inglaterra impuso a las empresas privadas con al menos 20 personas y una cuota de empleabilidad del 3 % destinada a las con discapacidad.⁵⁵

Existe una diversidad de maneras de implementar las cuotas de empleabilidad, ya que pueden establecerse en una determinada zona geográfica o en un país, de manera fija o revisarse con una determinada periodicidad; además de imponerlas a través de un catálogo de sanciones o medidas alternativas compensatorias (sistema de cuotas acompañado de tasas)⁵⁶ e incluso no sujetarlas a una sanción cuando se incumpla con el porcentaje de puestos de trabajo destinado para las personas con discapacidad.

A partir del estudio de las diversas modalidades para lograr la instauración de las cuotas de empleabilidad, la OIT concluye que el sistema de cuotas acompañado de un sistema de tasas o incentivos para los empleadores fomenta, en mayor medida, la inclusión laboral de las personas con discapacidad, cuya aplicabilidad debería tener lugar en los sectores público y privado para evitar reducir el número de puestos de trabajo reservados en su favor.⁵⁷ En América Latina y Sudamérica se han aplicado las cuotas de empleabilidad robustecidas de los incentivos y la aplicación de sanciones que se describen en la Tabla 8.

⁵¹“2023-040. Discapacidad, condición de salud y edad, principales causas de discriminación reportadas ante el Conapred en 2023”, Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, acceso el 15 de febrero de 2025, <https://www.conapred.org.mx/2023-040-discapacidad-condicion-de-salud-y-edad-principales-causas-de-discriminacion-reportadas-ante-el-conapred-en-2023/#:~:text=La%20discapacidad%2C%20la%20condici%C3%B3n%20de,social%20y%20ciudadan%C3%ADa%20en%20general>

⁵² *Idem*.

⁵³ También conocida como cuota de reserva o cuota de contratación.

⁵⁴ Miguel Laloma García, *Empleo protegido en España. Análisis de la normativa legal y logros alcanzados* (España: Ediciones Cinca, 2007), 28.

⁵⁵ Arthur O'Reilly, *El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidades* (Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2007), 101.

⁵⁶ Organización Internacional del Trabajo, *Transformar las empresas mediante la diversidad y la inclusión* (Ginebra: OIT, 2022), 38.

⁵⁷ Organización Internacional del Trabajo, *Derechos de las personas con discapacidad para su inserción sociolaboral* (Ginebra: OIT, 2000), 58.

Tabla 8

Cuotas de empleabilidad en América Latina y Sudamérica

País	Sector público/privado	Porcentaje de cuotas de reserva	Sanción/incentivo
Argentina ⁵⁸	Ambos	4 %	Deducir impuestos
Bolivia ⁵⁹	Ambos	4 % privado 5 % público Debe de presentarse el certificado único de discapacidad.	Preferencia en la adquisición de bienes o en la contratación de servicios que realiza la administración pública.
Brasil ⁶⁰	Ambos	Depende del tamaño de la empresa: • 100 a 200 personas trabajadoras: 2 % • 201 a 500 personas trabajadoras: 3 % • 501 a 1000 personas trabajadoras: 4 % • Más de 1001 personas trabajadoras: 5 % • Exentas: empresas extranjeras sin operaciones en Brasil.	Impone multa por incumplimiento.
Chile ⁶¹	Ambos	2 % de las empresas de 100 o más trabajadores. Esta obligación entrará en vigor cuando el 80 % de las empresas cumplan con la cuota actual del 1 % que es verificada anualmente por el Ministerio del Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda.	La multa depende del tamaño de la empresa ⁶² : Mediana = 20 unidades tributarias mensuales (UTM). Gran empresa = 30 UTM. Aplica por cada persona con discapacidad que debió estar contratada. Incentivo: preferencia en la adquisición de bienes o en la contratación de servicios que realiza la administración pública.
Colombia		El Decreto Nacional 2011, ⁶³ del 30 de noviembre de 2017, establece tres plazos para la implementación de las cuotas de reserva de diciembre de 2019 a	Incentivos: ⁶⁴ Prelación en el otorgamiento de créditos y preferencia en los procesos de licitación, adjudicación y celebración de

⁵⁸Argentina, *Ley N° 22431*, Sistema de Protección Integral a los Discapacitados, 16 de marzo de 1981, sistema de protección integral de los discapacitados modificada por la Ley n° 25.689 (Boletín Nacional de 20 de marzo de 1981). y el Decreto n° 312/2010, de la Ley N° 22431, sobre el sistema de protección integral de las personas con discapacidad, de 2 de marzo de 2010 (Boletín Oficial, de 8 de marzo de 2010).

⁵⁹Bolivia, *Decreto Supremo n° 28.521*, 16 de diciembre de 2005 (Gaceta Oficial, 20 de diciembre de 2005).

⁶⁰Brasil, *Ley 8213/91*, 24 de julio de 1991, por la que se dispone sobre los planes de beneficios de la previsión social y se dictan otras disposiciones.

⁶¹Chile, *Ley N° 21.690*, 14 de agosto de 2024, introduce modificaciones al código del trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez (Diario Oficial, 24 de agosto de 2024).

⁶²*Idem*.

⁶³Colombia, *Decreto 2011*, 30 de noviembre de 2017 (Diario Oficial, de 30 de noviembre de 2017).

⁶⁴Colombia, *Ley N° 361*, de 7 de febrero de 1997 (Diario Oficial N°42.978, 11 de febrero de 1997).

País	Sector público/privado	Porcentaje de cuotas de reserva	Sanción/incentivo
		diciembre de 2027, de acuerdo con el tamaño de la planta. - De 1 a 1000 personas: 2 % en 2019, 3 % en 2023 y 4 % en 2027. - De 1001 a 3000 personas: 1 % en 2019, 2 % en 2023 y 3 % en 2027. - Mayores a 3001 personas 0.5 % en 2019, 1 % en 2023 y 2 % en 2027. Se apuesta por la persuasión a través de beneficios legales y tributarios.	contratos públicos o privados; bajas tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo; disminución del 50 % en la cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador; deducción de la renta del 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales, además de la exclusión de aportes al Régimen del Subsidio Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ⁶⁵
Costa Rica ⁶⁶	Público	5 % de las vacantes, siempre que exista oferta de empleo y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad.	Deducir impuestos.
República Dominicana ⁶⁷	Ambos	2 % privado. 5 % público.	Deducir impuestos.
Ecuador ⁶⁸	Ambos	4 % de las empresas con veinticinco o más trabajadores. El porcentaje deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del país, cuando se trate de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se trate de empleadores provinciales.	Deducir impuestos.
El Salvador ⁶⁹	Ambos	4 %	Deducir impuestos.
Honduras ⁷⁰	Ambos	Depende del tamaño de la empresa: 20 a 49 personas trabajadoras: 1 % 50 a 74 personas trabajadoras: 2 % 75 a 99 personas trabajadoras: 3 % - Por cada 100 personas trabajadoras: 4 %	Deducir impuestos.

⁶⁵Colombia, *Ley N° 789*, 27 de diciembre de 2002 (Diario Oficial N° 45046, de 27 de diciembre de 2002).

⁶⁶Costa Rica, *Ley N°8862 de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público*, 16 de septiembre de 2010 (Gaceta N°219, de 11 de noviembre de 2010).

⁶⁷República Dominicana, *Ley N° 5-2013 sobre Discapacidad en la República Dominicana*, 15 de enero de 2013 (Gaceta Oficial N° 10706, de 16 de enero de 2013).

⁶⁸Ecuador, *Ley Orgánica de Discapacidades, Suplemento del Registro Oficial N° 796*, 25 de septiembre de 2012 (Suplemento de Registro Oficial 481, de 6 de mayo de 2019).

⁶⁹El Salvador, *Ley de Equiparación de Oportunidades*, 27 de abril de 2000 (Diario Oficial, 24 de mayo de 2000).

⁷⁰Honduras, *Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad*, 30 de septiembre de 2005 (Gaceta, 25 de octubre de 2005).

País	Sector público/privado	Porcentaje de cuotas de reserva	Sanción/incentivo
Panamá ⁷¹	Ambos	2 % del personal en organizaciones con más de 50 % Es necesaria la inscripción en el registro del servicio de colocación de discapacidad.	Deducir impuestos. ⁷²
Paraguay ⁷³	Público	5 %	Deducir impuestos.
Perú ⁷⁴	Ambos	3 % privado, con más de 50 personas trabajadoras. 5 % público.	Impone sanción por incumplimiento: Multas leves: 1-5 UITs Graves: 5-10 UITs Muy graves: 20-20 UITs Preferencia en la adquisición de bienes o en la contratación de servicios que realiza la administración pública.
Nicaragua ⁷⁵	Ambos	Empresas con más de 50 personas trabajadoras deben contar con el 2 %. En el resto de las empresas, la cuota no es porcentual, sino que se reserva un puesto de trabajo para una persona con discapacidad.	Deducir impuestos.
Uruguay ⁷⁶	Ambos	4 % Para que proceda la contratación, es necesaria la inscripción en el registro laboral de personas con discapacidad a cargo de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.	Impone sanción por incumplimiento.
Venezuela ⁷⁷	Ambos	5 %	El incumplimiento es sancionado con 100 Unidades Tributarias (UT) a 1 000 UT.

Fuente: elaboración propia.

⁷¹Panamá, *Ley N° 42 por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad*, 27 de agosto de 1999 (Gaceta, de 31 de agosto de 1999).

⁷²Panamá, *Decreto Ejecutivo N° 60*, 19 de abril de 1993 (Gaceta, de 3 de mayo de 1993).

⁷³Paraguay, *Ley N° 3585/2008* modifica los artículos 1º, 4º y 6º de la Ley N° 2479/04 que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas, de 28 de agosto de 2008 (Gaceta Oficial, de 3 de septiembre de 2008).

⁷⁴Perú, *Ley N°29973 Ley General de la Persona con Discapacidad*, 21 de diciembre de 2012 (El Peruano, de 24 de diciembre de 2012).

⁷⁵Nicaragua, *Ley N° 763/2011 de los Derechos de las Personas con Discapacidad*, 13 de abril de 2011 (La Gaceta, Diario Oficial N°. 142 y 143, 1 y 2 de agosto de 2011).

⁷⁶Uruguay, *Ley N°18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad*, 19 de febrero de 2010 (Diario Oficial, 9 de marzo de 2010).

⁷⁷Venezuela, *Ley N°38.598/2007. Ley para las Personas con Discapacidad*, 30 de mayo de 2006 (Gaceta Oficial, 5 de enero de 2007).

Adicionalmente, en cumplimiento al artículo 27 de la CDPD, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, los estados parte deberán atenerse a las siguientes obligaciones:

- Implementar cursos o programas generales de orientación laboral técnica y vocacional, tendientes a obtener y conservar el empleo. Esta obligación se cumple en la mayoría de los países latinoamericanos y sudamericanos.
- Ofrecer servicios de búsqueda, obtención y mantenimiento de un empleo, así como favorecer el retorno al mercado laboral de las personas con discapacidad. Este tipo de servicios es proporcionado a través de agencias o ferias del empleo en los países latinoamericanos y sudamericanos.
- Formación ocupacional para personas con discapacidad que es impartida, principalmente, en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
- Apoyos para el autoempleo y la creación de empresas por parte de las personas con discapacidad, que son proporcionados en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua Panamá, Paraguay y República Dominicana.
- Realización de ajustes razonables en el lugar de trabajo, entre los que destacan adaptar el ambiente laboral, modificar los horarios y otras condiciones para las personas con discapacidad. Por ejemplo, en Uruguay se ha implementado el empleo a tiempo parcial en los sectores público y privado.⁷⁸

Otras acciones que han implementado los Estados en favor de las personas con discapacidad para garantizar su derecho a la inclusión laboral son las siguientes:

- **Empleo protegido que consiste en la prestación del servicio subordinado en un sector segregado del centro de trabajo o en un lugar especial asignado a las personas con discapacidad.** La implementación de estos espacios es un tema controversial, porque existen partidarios a favor de su establecimiento como lugares adecuados para cubrir los requerimientos y necesidades de las personas con discapacidad. Mientras, sus detractores sostienen que segregan a sus usuarios y limitan sus posibilidades de ingresar al mercado laboral competitivo. Este tipo de empleo se ha implementado en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
- **Cobertura por tiempo limitado de las prestaciones por discapacidad.** En los países latinoamericanos y sudamericanos se otorgan las prestaciones (en dinero y en especie) por invalidez o por riesgos laborales cuando la discapacidad es resultado de un accidente o enfermedad del trabajo. La cobertura de ambos derechos prestacionales se realiza para evitar poner en riesgo la existencia y subsistencia de sus destinatarios y beneficiarios legales.
- **Sensibilización de las empresas sobre el empleo de las personas con discapacidad.** Esta estrategia en los países latinoamericanos y sudamericanos se ha llevado a cabo a través de la elaboración y difusión de diversos productos (carteles, folletos, fichas, promocionales, por

⁷⁸Ley N.º 18.651, de 19 de febrero 2010, “Protección Integral de Personas con Discapacidad”, art. 63.

citar algunos ejemplos) que promueven el derecho a la igualdad de oportunidades laborales para las personas con discapacidad y pretenden erradicar la discriminación en el empleo apoyada en la categoría sospechosa de la discapacidad.

- **Teletrabajo.**⁷⁹ Forma de trabajo realizado mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, que no requiere la presencia de la persona trabajadora en la oficina o planta de la empresa. Facilita el trabajo a las personas con discapacidad al evitar los traslados y ofrece una mayor flexibilidad laboral para que puedan percibir ingresos sin que la inaccesibilidad del lugar de trabajo se erija como una barrera fundamental que limite o impida su inclusión laboral.
- **Empleo con apoyo.** Consiste en la prestación de servicios especializados en el ámbito laboral, a cargo de un facilitador que desarrolla e implementa una serie de estrategias que hacen posible la inserción y adaptación laboral de la persona con discapacidad. En Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela ya se ha implementado esta medida.

De acuerdo con lo anterior, en México se han adoptado diversas medidas para que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral, pero la estrategia de cuotas de reserva es inexistente. El proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad, presentado el 24 de febrero 2022 por la Cámara de Senadores y turnado a la Cámara de Diputados,⁸⁰ propone la instauración obligatoria de la cuota de empleabilidad del 5 % a cargo de los empleadores que cuenten con 20 o más personas trabajadoras para que, de manera conjunta con el establecimiento de criterios y procedimientos, se favorezca la contratación, permanencia, capacitación y promoción laboral de las personas con discapacidad, sin discriminación y en igualdad de oportunidades.

Sin embargo, sin restar importancia a la instauración de las cuotas de empleabilidad, consideramos que, en nuestro país, para lograr la materialización plena y efectiva de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, no basta con reformar la Ley Federal del Trabajo. Es necesaria una modificación integral al sistema jurídico para fortalecerla con diversos incentivos y la imposición de sanciones, dentro de los entornos educativo y cultural inclusivos. Estos entornos deben de fomentar el respeto, erradicar los prejuicios y las prácticas discriminatorias que nulifican el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad como seres humanos dignos, valiosos y capaces.

VI. CONCLUSIÓN

La discapacidad, analizada bajo una visión de derechos humanos de corte objetiva, ofrece la posibilidad de combatir la discriminación en las relaciones laborales, apoyándose en la normativa nacional y en los tratados internacionales ratificados por México. Esto garantiza un trato digno a sus destinatarios, evitando situarlos como enfermos o minusválidos.

La instauración de las cuotas de empleabilidad, robustecidas con los adecuados incentivos y sanciones aplicables a la realidad mexicana y adminiculados con la creación de entornos laborales

⁷⁹Los términos más utilizados para describir la prestación del trabajo realizado fuera del centro de trabajo son “teledesplazamiento”, “telecommuting”, “trabajo en red”, “networking”, “trabajo a distancia”, “trabajo flexible” y “trabajo en casa”.

⁸⁰El proyecto se apoya en las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la de la Senadora Patricia Mercado Castro y una del Congreso de Oaxaca.

accesibles, posibilitará la inclusión laboral de las personas con discapacidad, garantizándoles un empleo digno y decente para satisfacer sus necesidades y las de su núcleo familiar.

Sin lugar a duda, las cuotas de empleabilidad y demás medidas que se implementen, deberán acompañarse de una educación y cultura inclusivas, así como de la necesaria revisión del revolucionado entorno laboral y la adecuación del sistema jurídico mexicano. Esto permitirá hacer efectiva y eficaz la participación laboral de las personas con discapacidad, erradicar la discriminación en el empleo que ha transgredido sus derechos y bienestar.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anzures Gurría, José Juan. “La eficacia horizontal de los derechos fundamentales”. *Cuestiones Constitucionales*, n.º 22 (2010): 23. <https://doi.org/10.22201/ij.24484881e.2010.22.5904>
- Atienza, Manuel. *Contribución a una teoría de la legislación*. España: Civitas, 1997.
- Cidoncha Martín, Antonio. “Garantía institucional, dimensión institucional y derecho fundamental”. *Revista Teoría y Realidad Constitucional*, n.º 23 (2009): 149-188. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3003934>
- Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. “2023-040. Discapacidad, condición de salud y edad, principales causas de discriminación reportadas ante el Conapred en 2023”. Acceso el 15 de febrero de 2025. <https://www.conapred.org.mx/2023-040-discapacidad-condicion-de-salud-y-edad-principales-causas-de-discriminacion-reportadas-ante-el-conapred-en-2023/#:~:text=La%20discapacidad%2C%20la%20condici%C3%B3n%20de,social%20y%20ciudadan%C3%ADa%20en%20general>
- Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia T-799/98”. Acceso el 5 de octubre de 2025. <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-799-98.htm>
- Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia C-373 de 1995”. Acceso el 5 de octubre de 2025. <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-373-95.htm>
- Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. *Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez mexicano*. *Estudios Constitucionales*, n.º 1 (2011). <http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/33974>
- Instituto Mexicano del Seguro Social. “¿Sabes cuáles son las causas de la discapacidad?” Acceso el 23 de marzo de 2025. <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/guarderias/causas-discapacidad.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre)”. Acceso el 13 de marzo de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_PCD24.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Estadísticas a propósito del día de las micro, pequeñas y medianas empresas de 2025”. Acceso 3 de octubre de 2025. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_MIPYMES_25.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Censos económicos (CE) 2024”. Acceso 3 de octubre de 2025. <https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/#tabulados>
- Laloma García, Miguel. *Empleo protegido en España. Análisis de la normativa legal y logros alcanzados*. España: Ediciones Cinca, 2007.
- Naciones Unidas, *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*, art. 2 (Nueva York: Naciones Unidas, 2006).
- O’Reilly, Arthur. *El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidades*. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2007.

- Oficina Internacional del Trabajo. *Estudio: factores para la inclusión laboral de las personas con discapacidad*. Santiago: OIT, 2013.
- Organización Internacional del Trabajo. *Transformar las empresas mediante la diversidad y la inclusión*. Ginebra: OIT, 2022.
- Organización Internacional del Trabajo. *Derechos de las personas con discapacidad para su inserción sociolaboral*. Ginebra: OIT, 2000.
- Organización Mundial de la Salud. "Discapacidad". Acceso el 13 de febrero de 2025. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>
- Organización Mundial de la Salud. *Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud*. Ginebra: WHO, 2001.
- Parejo Alfonso, Luciano. "Contenido esencial y límites de los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional; a propósito de la sentencia del tribunal constitucional de 8 de abril de 1981". Acceso el 5 de octubre de 2025.
- Quadra-Salcedo, Tomás. *El recurso de amparo y los derechos fundamentales de las personas en las relaciones entre particulares*. Madrid: Civitas, 1981.
- Rossi, Julieta. *La obligación de no regresividad en la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Compilado por Christian Courtis. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2006.
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social, *Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con discapacidad 2021-2024* (México: STPS, 2021-2024), 45.
- Tribunal Constitucional Federal Alemán. "BVerfGE 22, 180. Sentencia de 18 de julio de 1967". Acceso 5 de octubre de 2025. <http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv022180.html>

Documentos legales

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
- Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador* Sentencia de 26 de marzo de 2021
- Decreto 2011. Colombia.
- Decreto Ejecutivo N° 60. Panamá.
- Decreto n° 312/2010 de la Ley N° 22431, sobre el sistema de protección integral de las personas con discapacidad, de 2 de marzo de 2010. Argentina.
- Decreto Supremo n° 28.521. Bolivia.
- Ley 8213/91. Brasil.
- Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad. Honduras.
- Ley de Equiparación de Oportunidades. El Salvador.
- Ley N° 3585/2008, Ley General de la Persona con Discapacidad. Paraguay.
- Ley N° 361. Colombia.
- Ley N° 42. Panamá.
- Ley N° 5-2013 sobre Discapacidad en la República Dominicana. República Dominicana.
- Ley N° 763/2011 de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nicaragua.
- Ley N° 789. Colombia.
- Ley N° 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad. Uruguay.
- Ley N° 21.690. Chile.
- Ley N° 29973. Perú.
- Ley N° 38.598/2007. Ley para las Personas con Discapacidad. Venezuela.
- Ley N° 8862 de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público. Costa Rica.
- Ley N° 22431, Sistema de Protección Integral a los Discapacitados. Argentina.
- Ley Orgánica de Discapacidades. Ecuador.

